

تقرير خبرة
القضية التنفيذية الحقوقية رقم 2026/84 بني عبيد

بناء على القرار المتخذ بالتخابنا خبراء فنيين في القضية التنفيذية رقم 2026/84 والمتعلقة بإجراء الكشف الحسي وإجراء معاملة وضع اليد على العقار موضوع الدعوى وهي قطعة الأرض رقم (164) من حوض رقم (8) الجزيرة الغربية من أراضي قرية ايدون / اريد لوجه (30) وعلى رقبة قطعة الأرض حيث تم تحليفنا القسم القانوني تسليمنا المبررات المتعلقة بالقضية وتم افهامنا المهمة الموكلة وهي:

1. مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى.
2. وصف شامل و دقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من انشاءات واشجار ان وجدت.
3. تقدير قيمة العقار موضوع الدعوى مع مراعاة الاسس المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة 2/85 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

- الاسم الكامل للخبراء وعناوينهم ومكان عملهم.
 - تصريح الخبراء بأنهم قاموا بإجراء الخبرة واعداد التقرير بذاتهم.
 - الوقائع التي تم الاستناد اليها او التي افترضها في آرائهم واستنتاجاتهم.
 - عدد المرات التي قاموا بها بزيارة الموقع المطلوب الكشف عليه او اجراء الخبرة عليه او التي اجتمعوا فيها مع فرقاء الدعوى.
 - الوثائق التي تم الاعتماد عليها في اعداد تقرير الخبرة.
 - الطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاتهم.
 - الآراء والاستنتاجات التي توصلوا اليها في تقرير خبرتهم ودرجة تأييدهم لها مع مراعاة ما ورد بأحكام المواد (72 و 75 و 76) من قانون التنفيذ.
 - وبعد تحليفنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة الموكلة البنا بكل صدق وامانة واخلاص وبعد الكشف على قطعة الأرض وما عليها بمعية مأمور التنفيذ حيث قمنا بإعطاء وصف اولي لقطعة الأرض وطلبنا الامهال لتقديم تقرير خبره مفصل.
 - وبعد العودة لقطعة الأرض موضوع الدعوى التجوال بها واخذ الأقيسة اللازمة فقد تبين ما يلي:
- 1- أن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض من جهة أخرى وان قطعة الأرض موضوع الدعوى من نوع الملك ضمن تنظيم بلدية بني عبيد منطقة ايدون وتقع قطعة الأرض إلى الجهة الجنوبية من مجمع عمان وإلى الجهة الشرقية من مستشفى الراهبات وقطعة الأرض مستطيلة الشكل تتطاول من الشرق إلى الغرب، تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء وقطعة الأرض ذات سطح مستوي وهي مرتفعة ومطله يقع على طول واجهة القطعة من الجهة الغربية شارع بعرض (20 متر) مفتوح ومعبّد جزء منه ومقام على قطعة الأرض بناء سكن "فيللا" مكونة من طابقين و تسويه والقطعة محاطة بسور ولها ابواب حديدية وينمو عليها بعض الأشجار، وتحيط بها الأ سكنية من جميع الجهات وتصلها كافة الخدمات العامة .

2- وأننا وفي ضوء المهمة الموكلة بها فأننا نبين ما يلي:

- أن مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم رقم (164) من حوض رقم (8) الجزيرة الغربية من أراضي قرية ايدون هو (1078.040 متر مربع) مصنفة ضمن احكام التنظيم (سكن ب خاص) ومقام على قطعة الأرض بناء سكن (فيللا) مكونة من طابقين و تسويه يخدمها مطلع درج، البناء من الخرسانة المسلحة للقواعد والأعمدة والسقف والواجهات الخارجية من الحجر مع ديكورات حجرية وأعمده وتباليط حجرية.
- مطلع الدرج مشترك شاحطين الدرج للطابق التسوية و الارضي والاول رخام، واجهات الدرج الداخلية دهان وسقف الدرج صبه اسمنيه (خرسانة مسلحة) مع مظهر من القرميد فوق السطح .



بني عبيد

بني عبيد

بني عبيد

❖ مظلة من القرميد للمدخل الامامي للسيارات مساحتها 5×10.5 ، نقدر قيمة المتر المربع من مظلة القرميد للمدخل بمبلغ (50 دينار/م²) فيكون قيمة المظلة = $10.5 \times 5 \times 50$ دينار/م² = 2625 دينار

❖ ساحات خارجية وأرصفة مبلطة بلاط سيراميك خارجي نقدرها بمبلغ مقطوع 3000 دينار

❖ تراس خارجي امام المدخل الامامي للبناء من الرخام والبورسلان ومسقف خشبي (برجولات) إضافة الى دربين زجاجي نقدر قيمته بمبلغ مقطوع 2500 دينار

❖ باب للمدخل من حديد عدد 2 ونقدر قيمتهم بمبلغ 650 دينار

❖ باب لمداخل السيارات من الحديد (سحاب) عدد 2، ونقدر قيمة باب سحاب لمداخل السيارات بمبلغ 1400 دينار

❖ بئر مياه عدد 3 بسعة 50 م³ لكل بئر نقدر قيمة البئر الواحد بمبلغ 5000 وعليه تكون قيمة كلية $3 \times 5000 = 15000$ دينار

❖ بئر مياه بسعة 100 م³ نقدر قيمته بالمقطوع بمبلغ 8000 دينار

❖ ثلاث أنظمة طاقة شمسية للبناء (فيلا) نقدر قيمة النظام الواحد بمبلغ 3000 الاف دينار وعليه فان القيمة الكلية $3 \times 3000 = 9000$ دينار

❖ نظام غاز مركزي للمنزل (خزان مدفون+ تمديدات) نقدر قيمته بالمقطوع بمبلغ 2000 دينار

❖ رصيف مع الصبة الإسمنتية جزء منه بلاط خارجي وكندرين خارجي بمساحة ($25 \times 2 \times 2 = 100$ م²) ونقدر قيمة م² من الصبة الإسمنتية مع الكندرين بمبلغ (20 دينار) فيكون قيمة الصبة = $50 \times 2 \times 20 = 2000$ دينار

❖ يوجد حول قطعة الارض: سور الواجهة الشرقية (الواجهة الامامية) منه من الحجر النظيف مكمل من الخارج ومن الداخل حجر مع كفتين بطول (25 م) تقريبا، الواجهة الجنوبية لا يوجد سور (درازين من الحديد) "يتواجد قطعة ارض جانبية" وباقي الواجهات مع الواجهة الشمالية والغربية من الطوب الاسمنتي واعمدة تقويه بقواعد خرسانية مسلحة وشحف بمعدل ارتفاع (2.5 م) وبطول (65 م) تقريبا وهو مقصور من الداخل والخارج. ونقدر قيمة المتر الطولي من السور الشرقي البالغ طوله (25 م) بمبلغ (100 دينار) فيكون قيمة السور الشرقي = 25×100 دينار/مط = 2500 دينار

نقدر قيمة المتر الطولي من السور من الجهة الغربية والشمالية البالغ طوله (65 متر) بمبلغ (80 دينار) فيكون قيم السور = $65 \times 80 = 5200$ دينار

❖ البناء مخدوم بشبكة الصرف الصحي العامة.

❖ البناء مؤسس له مصعد من تصوية الى السطح.

❖ سطح الفيلا معالجة ضد الرطوبة زفته ساخنة رولات على كامل البناء، منتشر حجر و عليه كلرتين غير مبروم و يتواجد سبوتات لايت.

المجموع الكلي:

$52875 = 5200 + 2500 + 1000 + 2000 + 9000 + 8000 + 15000 + 1400 + 650 + 2500 + 3000 + 2625$ دينار



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

أولاً: - الطابق الأرضي

تبلغ مساحة الطابق الأرضي (510 م²) ويتكون من غرفة ضيوف مع حمام، غرفة معيشة، ثلاث غرف نوم مع حمام لكل غرفة وغرفة ملابس لكل غرفة، غرفة عاملات مع غرفة خزين، وبرنדה وموزعات وممرات داخلية ونقدر عمر الطابق الأرضي بحوالي (10 سنوات تقريبا) وهو مسكون من قبل عائلة المالك السيد محمد علي محمود الصفدي وتشطيباته على النحو التالي:

* الأرضيات بلاط سيراميك والابواب الخارجية من السكورييت والداخلية من خشب البلوط والجدران الداخلية طراشة دهان أملشن ودهانات ديكوريه، السقف فيه ديكورات جيبس بورد بأشكال هندسية مختلفة مدهونة دهانات ديكوريه متنوعة التشطيبات سوير ديلوكس، الشبايك المنبوم مع شبك حماية وإباجورات على الكهرباء، يوجد تنفئة مركزية و فيربليس حطب و نظام مراقبة وحماية ونظام تحليه مياه

* المطبخ والحمامات أرضياتها وجدرانها بلاط سيراميك المطبخ فيه خزائن سفلية وعلوية من خشب البلوط ووجه جرانيت ومجلى ونظام فلترة مياه

* الحمامات فيها باتيو ومقعدة فرنجيه و شطافه ومضله ويوجد في موزع حمام الضيوف مضلتين مع خزائن واجهة برنדה الطابق الأرضي من زجاج سبكورييت

وأننا وفي ضوء المهمة الموكلة إلينا فأننا نقدر قيمة م² من بناء الطابق الأرضي البالغ مساحته (510 م²) مع مراعاة عمر البناء بتاريخ الكشف الواقع في 2026/4/20 بمبلغ (400 دينار/ م²) وعليه تكون قيمته:
 $510 \times 400 \text{ دينار/ م}^2 = 204000 \text{ دينار}$

ثانياً: - الطابق الأول

تبلغ مساحة الطابق الأول (371 م²) ويتكون من ثلاث غرف نوم ماستر مع غرفة ملابس لكل غرفة وتتواجد غرفة رابعة في العمر مع حمام خاص بها وغرفة ملابس، يتواجد مطبخ مفتوح على العمر الداخلي مع تواجد حمام أفرنجي، صالة ويتواجد تراس من القرميد أرضيته من بلاط السيراميك بمساحة (146 م²) ونقدر عمر الطابق بحوالي (10 سنوات تقريبا) وتشطيباته سوير ديلوكس على النحو التالي:

* الأرضيات بلاط سيراميك والابواب الخارجية من حديد والداخلية من خشب البلوط والجدران الداخلية طراشة دهان أملشن ودهانات ديكوريه، السقف فيه ديكورات جيبس بورد بأشكال هندسية مختلفة مدهونة دهانات ديكوريه متنوعة، الشبايك المنبوم مع شبك حماية وإباجورات.

* المطبخ والحمامات أرضياتها وجدرانها بلاط سيراميك المطبخ فيه خزائن سفلية من الألمنيوم ووجه جرانيت ومجلى والحمامات بها شور بوكس ومقعدة فرنجيه ومغاسل وشطافه.

وأننا وفي ضوء المهمة الموكلة إلينا فأننا نقدر قيمة م² من بناء الطابق الأول مساحته (371 م²) بمبلغ (400 دينار/ م²) فتكون قيمته:

$$371 \times 400 \text{ دينار/ م}^2 = 148400 \text{ دينار}$$

التراس وسقف قرميد وهو بمساحة (146 م²) وأرضيته من بلاط السيراميك والمنشر من الحجر مع براطيش رخام ونقدر قيمة م² منه بمبلغ (100 دينار) فتكون قيمته =

$$146 \times 100 \text{ دينار/ م}^2 = 14600 \text{ دينار}$$

يوجد على سطح الطابق الأول مظلة قرميد نقدر قيمتها ب مبلغ مقطوع 1500 دينار

$$\text{المجموع الكلي} = 1500 + 14600 + 148400 = 164500 \text{ دينار}$$



Handwritten signature and official stamp.

Handwritten signature.

ثالثا: طابق التسوية

وهي بمساحة تقريبية (510 م²) جزء منها: مواقف للسيارات مدهونة بمساحة 360 م² وجزء سكني 150 م² تقريبا وهي عبارة عن عدة غرف (ثلاث غرف + حمام) بالإضافة الى صالة في الوسط ولها باب حديد عدد (2)، أبواب خشب داخلية شبابيكها المنيوم مع شبك حماية مع اباجورات، وتستخدم كمستودع ونقدر قيمة م² الواحد منها بمبلغ (150 دينار/ م²) للمواقف وبمبلغ (200 دينار/ م²) للجزء السكني فيكون قيمة التسوية:

المواقف 360 م² × 150 = 54000 دينار

الجزء السكني 150 م² × 200 دينار/ م² = 30000 دينار

وعليه تكون قيمة التسوية الكلية = 54000 + 30000 = 84000 دينار

المجموع لكل الانشاءات = 52875 + 204000 الارض + 164500 الاول + 84000 التسوية = 505375 دينار

رابعا: - ينمو على قطعة الارض الاشجار التالية :-

الرقم	النوع	العدد	العمر/سنة	قيمة الشجرة	مجموع قيمة الاشجار/ دينار
1-	ليمون	4	7	35	140
2-	ليمون	1	8	40	40
3-	لوزيات	2	6	30	60
4-	ياسمين بلدي	2	6	20	40
5-	اروكاريا	1	8	60	60
6-	جولدمستار	4	8	60	240
7-	شجرة بوكا	1	8	20	20
8-	شجرة بوكا	1	4	10	10
9-	جوري	2	3	10	20
10-	ميرامية	1	3	5	5
11-	لافندار	3	3	3	9
12-	نبات زينة	1	4	15	15
	المجموع				659 دينار



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

واننا وفي ضوء المهمة الموكلة الينا ومراعاة لأسعار العقارات في تلك المنطقة وبعد الاطلاع على السعر الاداري لدى دائرة الاراضي والمساحة فأتنا نقدر قيمة م² من قطعة الارض والبالغ مساحتها (1078.040 م²) بمبلغ (150 دينار) فيكون قيمة قطعة الارض تساوي :

$$(1078.04 \text{ م}^2 \times 150 \text{ دينار/م}^2 = 161706 \text{ دينار})$$

وبذلك يكون مجموع قيمة قطعة الارض وما عليها من انشاءات واشجار تساوي :
المجموع لكل الانشاءات = 52875 + 204000 طرارضي + 164500 ط + 84000 تسوية = 505375 دينار
قيمة الأشجار الكلية = 659 دينار
قيمة قطعة الأرض 161706 دينار

$$667740 = 161706 + 659 + 505375 \text{ دينار فقط}$$

ستة مائة وسبع وستون ألف وسبع مائة و اربعون دينار

****بالاستناد الى المادة 85 بفقرتيها الاولى والثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية نود ان نوضح ما يلي :-**

تم اعداد تقرير الخبرة من قبلنا مؤيدين كل ما جاء به.
تم زيارة قطعة الأرض مره واحده بالإضافة الى مرافقة المحكمة الموقرة.
لقد تم الاستناد الى الأسس والمبادئ التالية لكتابة هذا التقرير:

*المبررات المقدمة في ملف الدعوى.
*المشاهدات الحسية أثناء الكشف الحسي على قطعة الارض وما عليها من انشاءات واشجار

*الخبرات العلمية والعملية في اعمال عقود المقاولات والبناء .

****عدد الساعات التي استغرقتها للكشف واعداد تقرير الخبرة:**

مرافقة المحكمة ساعة/ يوم

العودة مره للعقار ومعاينته واخذ الأقيسة اللازمة لذلك ساعتين/يوم

قراءة المبررات ساعة / يوم

اعداد التقرير خمسة ساعات / يوم

طباعة وتنقيح ساعة/ يوم المجموع الكلي (10 ساعات)

نريد ان نبين انه لا تربطنا اية علاقة مع اي طرف من اطراف الدعوى او وكلائهم وانه لا شيء يؤثر على حيادتنا

1- الخبير المساح محمد منسي / اريد هاتف رقم (0789858041)

2-الخبير المهندسة المدنية لبنى بني هاني / اريد هاتف رقم (0798380093)

2-الخبير المهندس الزراعي بلال عكور / اريد هاتف رقم (0772251008)

وهذه خبرتنا تحريرا في 2026/4/29

الخبير المهندس الزراعي

بلال عكور

الخبير المساح

محمد عبد السلام منسي

0789858041

الخبير المهندسة المدنية

لبنى شريف حسين بني هاني

0798380093

